



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 812/Pdt.G/2025/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Widia Fice Ningtias, S.H., Isma Novalia Firdha Susanto, S.H., Advokat dan/atau Konsultan Hukum beralamat di Jalan Mertanadi No 72B, Kerobokan Kelod, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No. 2413/Daf/2025, tanggal 12 Juni 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Kota Denpasar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Juni 2025 dalam Register Nomor 812/Pdt.G/2025/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### I. POSITA (DALIL-DALIL GUGATAN)

1. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** adalah pasangan suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 7 Juni 2017 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor akta perkawinan tanggal 7 Juni 2017;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** hidup rukun dan harmonis kurang lebih 8 (delapan) tahun dan dari hasil perkawinan antara Pengugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak Bernama;
  - **Nama anak**, Laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun, Lahir di Makasar pada tanggal 28 Oktober 2017.

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 812/Pdt.G/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa seiring berjalan waktu ternyata keadaan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak harmonis dikarenakan hal-hal prinsipil yang tidak sejalan yang menimbulkan percekcoakan;
4. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, namun semakin lama dipertahankan, **Penggugat** dan **Tergugat** semakin menyadari bahwa keduanya sudah tidak ada kecocokan untuk hidup bersama sehingga menimbulkan pertengkaran dingin yang terus menerus sehingga **Penggugat** merasakan apa yang sejatinya menjadi tujuan dari perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh **Penggugat** dan **Tergugat**. Kesehatan mental **Penggugat** menjadi tidak stabil dengan adanya ikatan perkawinan ini;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak ada lagi rasa bahagia jika kehidupan **Penggugat** dan **Tergugat** diikat dengan perkawinan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga **Penggugat** berketetapan hati untuk bercerai dengan **Tergugat**;
6. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah membuat Surat Kesepakatan Perceraian yang ditandatangani secara sukarela oleh **Penggugat** dan **Tergugat** tertanggal 21 May 2025;
7. Bahwa anak dari **Penggugat** dan **Tergugat** telah diberikan penjelasan yang layak mengenai kondisi hubungan antara kedua orang tuanya, dan telah menunjukkan pemahaman yang cukup atas situasi tersebut.
8. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** sepakat mengenai Hak Asuh anak mereka yang Bernama **Nama anak** dipegang oleh **Tergugat** sebagai Ayah kandungnya namun tidak membatasi **Penggugat** sebagai ibu kandungnya untuk turut hadir untuk anaknya.
9. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** tidak mengajukan tuntutan gono-gini.

## II. PETITUM (TUNTUTAN)

Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta dalil-dalil hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka **Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya dengan

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 812/Pdt.G/2025/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang dilangsungkan pada 7 Juni 2012 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor: Nomor Akta perkawinan , putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama Nama anak dilakukan oleh Ayah kandungnya TERGUGAT , dengan tetap memberikan hak kunjungan secara layak kepada Pengugat sebagai Ibu kandungnya, demi kepentingan terbaik bagi anak.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat atau menurut hukum yang berlaku.
5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan dan mencatatkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sesuai dengan tempat kedudukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang Pertama (melalui Koran) tertanggal 24 Juni 2025 dan Relas Panggilan Sidang Kedua (melalui surat tercatat) tertanggal 30 Juli 2025 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan dan Kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan hanya mengenai alamat Tergugat yang sebelumnya tertulis "Kota Denpasar" selanjutnya diubah/diperbaiki menjadi alamat tidak diketahui, sedangkan terhadap Posita dan Petitum surat gugatan tersebut tidak ada perubahan/perbaikan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 812/Pdt.G/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor Akta perkawinan , antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal 7 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. No KK, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT , tanggal 06 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen , tanggal 17 April 2025, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: No Akta Lahir , atas nama Nama anak, tanggal 2 November 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Bersedia Bercerai antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal 21 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi percakapan selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi percakapan selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi percakapan selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi foto selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi foto selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:7371137012950001, atas nama PENGGUGAT, tanggal 06 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:7371031411900002, atas nama TERGUGAT , tanggal 06 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Percakapan, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-13 tersebut telah diberi materai secukupnya, oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI SAKSI 1

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 812/Pdt.G/2025/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Sipil Kota Makassar dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor akta perkawinan tanggal 7 Juni 2017;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat memiliki 1 (satu) orang anak Bernama Nama anak, Laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun, Lahir di Makasar pada tanggal 28 Oktober 2017;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya suami istri namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan;
- Bahwa yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena masalah ekonomi dan adanya perbedaan prinsip adanya perbedaan-perbedaan pendapat, dan tidak ada penyelesaian, dan kian hari hubungan suami istri semakin memburuk;
- Bahwa Penggugat sudah banyak mengalah dan sabar serta telah melakukan banyak usaha untuk dapat mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat ini, namun selalu sia-sia. Hal ini disebabkan karena tidak ada dukungan dari Tergugat sendiri untuk memperbaiki diri agar hubungan perkawinan terhindar dari kehancuran. Puncaknya di Bulan Desember 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini anak penggugat dan tergugat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan penggugat dan tergugat dari cerita penggugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan Tergugat sudah membuat surat pernyataan bersedia pisah;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

## 2. SAKSI SAKSI 2

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 812/Pdt.G/2025/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Sipil Kota Makassar dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor akta perkawinan tanggal 7 Juni 2017;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat memiliki 1 (satu) orang anak Bernama Nama anak, Laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun, Lahir di Makasar pada tanggal 28 Oktober 2017;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya suami istri namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan;
- Bahwa yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena masalah ekonomi dan adanya perbedaan prinsip adanya perbedaan-perbedaan pendapat, dan tidak ada penyelesaian, dan kian hari hubungan suami istri semakin memburuk;
- Bahwa Penggugat sudah banyak mengalah dan sabar serta telah melakukan banyak usaha untuk dapat mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat ini, namun selalu sia-sia. Hal ini disebabkan karena tidak ada dukungan dari Tergugat sendiri untuk memperbaiki diri agar hubungan perkawinan terhindar dari kehancuran. Puncaknya di Bulan Desember 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan penggugat dan tergugat dari cerita penggugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan Tergugat sudah membuat surat kesepakatan pisah;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 24 Nopember 2025, kesimpulan mana selengkapnya seperti yang telah tersusun dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 812/Pdt.G/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Makasar tanggal 7 Juni 2017 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor akta perkawinan tanggal 7 Juni 2017, dinyatakan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 serta 2 (dua) orang saksi tersebut yaitu Saksi **Saksi 1** dan Saksi **Saksi 2** sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.*
- (2) *Dalam hal kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat.*
- (3) *Dalam hal Tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat diketahui alamat domisili Tergugat dahulu beralamat di Jl. Purnawira VI/ 24B, Dusun Pondok Purnawira Padangsambian Klod, Denpasar Barat, Denpasar, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 149 RBg disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar atau tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan petitum ke-2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*masing agama dan kepercayaannya*, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor Akta perkawinan , antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal 7 Juni 2017 didukung dengan surat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. No KK, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT , tanggal 06 Agustus 2020 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, ditemukan fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di Makasar tanggal 7 Juni 2017 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor akta perkawinan tanggal 7 Juni 2017 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Christian. Bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut (bukti P-1) dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah mengenai permohonan perceraian Penggugat dan Tergugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

*Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 812/Pdt.G/2025/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri” dan didalam Ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan benar adanya ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan terjadinya percekocokan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena karena masalah ekonomi dan adanya perbedaan prinsip adanya perbedaan-perbedaan pendapat, dan tidak ada penyelesaian, dan kian hari hubungan suami istri semakin memburuk . Bahwa Penggugat sudah banyak mengalah dan sabar serta telah melakukan banyak usaha untuk dapat mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat ini, namun selalu sia-sia. Hal ini disebabkan karena tidak ada dukungan dari Tergugat sendiri untuk memperbaiki diri agar hubungan perkawinan terhindar dari kehancuran. Puncaknya di Bulan Desember 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2024 sampai dengan sekarang. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 812/Pdt.G/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan namun tidak berhasil dan Tergugat sudah membuat surat pernyataan bersedia pisah (vide bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Bersedia Bercerai antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, tanggal 21 Mei 2025;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah/pisah ranjang sedemikian lamanya hingga saat ini. Bahwa suatu perkecokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/perkecokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 812/Pdt.G/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian petitum point ke-2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 mengenai hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusannya perkawinan ialah *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai anaknya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dijelaskan *bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dari bukti P-4 berupa, atas nama Nama anak, laki laki , lahir di Makasar pada tanggal 28 Oktober 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: No Akta Lahir tertanggal 2 November 2017 , dikaitkan dengan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor Akta perkawinan , antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, tanggal 7 Juni 2017 didukung dengan surat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. No KK, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT , tanggal 06 Agustus 2020,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: Nama anak, laki laki, lahir di Makasar pada tanggal 28 Oktober 2017 yang saat ini diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat sebagai Bapak kandunganya dan Penggugat sebagai Ibu untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang R.I., Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I., Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai pasal-pasal mengenai Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menentukan dalam hal akibat putusnya perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah bapak atau ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran dan pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak mereka yaitu Nama anak dan saat ini diasuh oleh Tergugat, sehingga secara psikologis anak lebih dekat kepada Tergugat sebagai Bapakanya dan nyaman berada disekitar lingkungan tempat tinggal Tergugat, sehingga demi menjaga mental dan psikologis sang anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum hak asuh anak tersebut diberikan kepada Tergugat sebagai Bapak kandunganya;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat akan berdampak besar terhadap anak-anak mereka, sehingga tidak perlu menambah beban bagi anak-anak;

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 812/Pdt.G/2025/PN Dps





harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang bahwa dengan diberikannya hak asuh terhadap anak tersebut kepada Tergugat sebagai Bapakny tidak serta merta menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk ikut serta merawat atau memelihara dan mendidik anaknya atau setidaknya untuk bertemu sewaktu-waktu dengan anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 Undang-Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan untuk kepentingan terbaik anak, maka Majelis berpendapat hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Tergugat sebagai bapak kandungnya sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri. Dengan demikian maka petitum ke-3 gugatan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat), pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim agar Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai Gugatan Perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan tempat kedudukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan diterbitkan kutipan akta Perceraian, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sejak didaftarkan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian". Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap", sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan / pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, berdasarkan asas lex specialis derogate legi generalis, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 812/Pdt.G/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, peristiwa perkawinan terjadi di Kota Makasar, namun diketahui bahwa saat ini Penggugat berdomisili di Kabupaten Badung, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makasar dan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat adalah patut dan berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya secara verstek, maka petitum kesatu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Makasar tanggal 7 Juni 2017 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Christian dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dengan bukti Kutipan

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 812/Pdt.G/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor: Nomor akta perkawinan tanggal 7 Juni 2017 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan Hak Asuh dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama anak, laki laki , lahir di Makasar pada tanggal 28 Oktober 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: No Akta Lahir tertanggal 2 November 2017 berada dalam asuhan Tergugat sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri dengan tetap memberikan hak kunjungan secara layak kepada Pengugat sebagai Ibu kandungnya, demi kepentingan terbaik bagi anak ;

5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makasar dan atau kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatitkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp826.000,00 (Delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 8 Desember 2025, oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn. dan Sayuti, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 812/Pdt.G/2025/PN Dps tanggal 8 Desember 2025, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya. Dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

ttd

Sayuti, S.H.M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 812/Pdt.G/2025/PN Dps



Panitera Pengganti,

ttd

Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.

**Perincian biaya:**

|                                            |              |   |
|--------------------------------------------|--------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran.....                  | Rp30.000,00  |   |
| 2. Biaya ATK.....                          | Rp100.000,00 |   |
| 3. Biaya Penggandaan Berkas.....           | Rp40.000,00  |   |
| 4. Biaya Panggilan.....                    | Rp616.000,00 |   |
| 5. PNPB.....                               | Rp20.000,00  |   |
| 6. Biaya Redaksi.....                      | Rp10.000,00  |   |
| 7. Biaya Materai.....                      | Rp10.000,00  | + |
| Jumlah                                     | Rp826.000,00 |   |
| (Delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) |              |   |